

0006815-97.2016.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime.

Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-

47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0006815-97.2016.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006815-97.2016.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial -

8138/2016 - Central de Polícia Judiciária de Americana, 8138/2016 - Central de

Polícia Judiciária de Americana, 0435/2016 - 1º Distrito Policial de Americana

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lidiane Aparecida dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

LIDIANE APARECIDA DOS SANTOS, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque, na data e local descritos na denúncia, adquiriu ou recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, ou seja, o automóvel Ford/Escort, placas BNT-6764.

A denúncia de fls. 46/47, foi recebida em 26 de agosto de 2016 (fls. 88).

A ré não foi encontrada (fls. 117, 127, 138 e 151), sendo citada por edital (fls. 161).

Foi determinada a suspensão do processo, bem como do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal (fls. 169).

Com a localização da ré (fls. 202), foi nomeado defensor, o qual apresentou defesa prévia (fls. 226/227).

Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas. A ré deixou de comparecer ao interrogatório, tornando-se revel (fls. 303).

Em memoriais (fls. 307/308), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação da ré pelo delito de receptação.

Ao manifestar-se, a Doutora Defensora da ré (fls. 311/313), entendendo que as provas colhidas são insuficientes para embasar uma sentença penal condenatória, especialmente pelo fato da ré não ter conhecimento que o veículo era produto de crime, requereu sua absolvição.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A doutrina distingue dois tipos de receptação: a própria, quando o agente adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio coisa que sabe ser produto de crime, e a imprópria, onde o agente influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

A receptação dolosa própria, como é o caso dos autos, é delito material, e se consuma com o ato da aquisição, recebimento ou ocultação, ocorrendo a efetiva tradição.

A materialidade do delito se encontra comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 57/60 e pelo auto de fls. 63/64 que descreve a apreensão do bem, que era produto de crime (furto - fls. 61/62). Além das declarações do proprietário do veículo original (fls. 54). E, por fim, da avaliação de fls. 65/66.

A autoria é indubitosa.

A ré foi presa em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo com Hédio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

"Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloqüente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de

Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Na ocasião, a ré estava na posse da res. Em matéria de receptação, o encontro do bem em poder do agente, que não fornece explicação razoável para o fato, constitui prova da autoria e do dolo. Sobre o tema, já se decidiu:

"Lembre-se que, na receptação, a apreensão de coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando a condenação, como ocorreu in casu. Nesse sentido: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ADMISSÃO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INAPLICABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 3. Se as instâncias ordinárias, com esteio nos elementos de prova amealhados no curso na instrução penal, concluíram pela materialidade e autoria delitivas, a pretensão de absolvição do réu ou de desclassificação da conduta para sua forma culposa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com via do writ. (...) 7. Writ não conhecido". (STJ, HC 421.406/SC, rel Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. em 06.03.2018)". (Ap. nº 0001234-40.2014.8.26.0450, 5ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Juvenal Duarte, 30.01.2019)

"Em se tratando de receptação dolosa, incumbe ao acusado demonstrar acima de toda a controvérsia, que adquirira legitimamente as coisas achadas em seu poder, pois como se trata de hipótese em que o princípio do ônus da prova tem aplicação inversa, toca ao acusado pôr de manifesto a regularidade de sua condição" (TACRIM-SP - Ap Rei Carlos Biasotti - j 05 12 1996 - RJTACnm 34/235)

"Na receptação. a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autonzando-se, assim, a condenação" (TACRIM-SP - Ap - Rei San Juan França - j 29 07 1997 - RT 746/629)

A apreensão das coisas subtraídas em poder do acusado implica em forte prova indiciária, nos termos da melhor doutrina (cf. FRANÇOIS GORPHE, "De la Apreciación de las Pruebas", tradução de Alcalá Zamora y Castillo, 1ª Ed., EJEA, Buenos Aires, 1950, pág. 316; ERICH DÖRING, "La Prueba, su Practica y Apreciación", tradução de Tomás Banzhaf, 1ª ed., EJEA, Buenos Aires, 1986, pp. 367-8; CAMARGO ARANHA, "Da Prova no Processo Penal", 3ª Ed., Saraiva, 1994, cap. XVI, ns. 2 e 8, págs. 166 e 175).

Nesse caso, cabe à Defesa o ônus de provar a origem lícita dos bens. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

“De outro lado, a defesa não se desincumbiu do ônus que lhe competia, mais precisamente, a comprovação de que a ré não poderia ter cometido o delito de furto tentado. Nessa senda: **ÁLBI - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - PLEITO ABSOLUTÓRIO INVIABILIZADO**. Compete ao recorrente a produção de prova a dar sustentabilidade a álibi sustentado em Juízo, impondo-se a edição de decreto condenatório se nenhum elemento de convicção fora apresentado no sentido de contrastar às declarações prestadas pela vítima e pelo policial responsável pela lavratura do BO. (TJ-MG - APR: 10702120282786001 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 16/05/2013, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: (27/05/2013).” (Ap. nº 0001110-58.2017.8.26.0545, 3ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, Rel. Jaime Ferreira Menino, 29 de janeiro de 2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Ademais, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de sua versão. 3. (...).” (STJ - ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE - 6ªT. DJE 25.08.2014)

“(...) é cediço que, em se tratando de delito patrimonial, a apreensão da “res” em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca para o fato, sob pena dessa presunção se transmutar em certeza apta a ensejar o decreto condenatório (...)” (TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº. 0078089-91.2010.8.26.0000, Rel. Des. Amado de Faria, j. 26.05.11);

A ré nem sequer se dignou em comparecer em Juízo para dar sua versão dos fatos. Ouvida na Delegacia (fls. 55), alegou que pegou o veículo emprestado de “Guia”.

O policial militar Azanha, ouvido em Juízo, confirmou que no local tem uma estrada de terra que é direção para a “Gruta Dainese”, sendo que localizaram a ré, além de outro indivíduo, e o veículo nesse lugar. Efetuada a abordagem, constaram que o veículo era produto de furto.

E, o policial militar Joomar, ouvido em Juízo, confirmou que foram solicitados pelo caseiro, tendo em vista a existência de pessoas usando substância entorpecente. Dirigiram-se ao local, onde encontraram a ré, a qual portava as chaves do veículo, além de outro indivíduo. Indagada, a ré confirmou que estava com o veículo, sendo que foram localizados pertencentes das partes no automóvel.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

“Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas (“Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça - art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) - Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente - Condenação mantida Penas corretamente fixadas - Regimes inalterados, diante da inércia do MP Recurso defensivo improvido. (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

Por fim, o depoimento dos policiais tem o mesmo valor que o de qualquer outra testemunha, não procedendo alegações acerca de divergências, ainda mais quando a mera alegação de sua imprestabilidade vem desacompanhada do menor indício de prova, como no caso dos autos. O entendimento jurisprudencial não é diverso: APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. (...). 4. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (...). (TJSP; Apelação Criminal 3004956-73.2013.8.26.0318; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/11/2017; Data de Registro: 17/11/2017)

É impossível que a ré não tivesse ciência da origem ilícita da res, tendo em vista nem ao menos foi capaz de identificar a pessoa de quem a adquiriu ou "emprestou".

No mais, receber o veículo, sem o competente recibo, ou documentação, e de pessoa que não conhecia (ou não é capaz de identificar/qualificar), já é indício de que o mesmo tenha origem ilícita. Nesse sentido: RECEPÇÃO DOLOSA. Condução de automóvel roubado. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Negativa isolada na delegacia e em juízo. Alegação de que adquiriu desconhecendo a origem ilícita. Versão inverossímil. Contradição quanto ao valor pago. Dolo evidenciado pelas circunstâncias do fato. Ausência do CRLV e do recibo comprobatório da aquisição do veículo. Sinal identificador adulterado. Condenação mantida. (...). (TJSP; Apelação Criminal 3037144-52.2013.8.26.0405; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2019; Data de Registro: 20/02/2019)

RECEPTAÇÃO DOLOSA - Agente que adquire moto sem documentação de pessoa desconhecida - Configuração: 84 - Caracteriza o delito de receptação dolosa a conduta do agente que adquire moto, sem documentação, de pessoa desconhecida, uma vez que evidente a ciência prévia de que a mesma era produto de crime. (Apelação nº 1.005.251/3, Julgado em 03/04/1.996, 5ª Câmara, Relator: Geraldo Lucena, RJTACRIM 32/307).

A verificação do dolo por parte da ré deve ser feita através das circunstâncias que envolvem a conduta, tendo em vista que dificilmente o réu confessa espontaneamente a prática criminosa. Nesse sentido:

"A responsabilidade do réu, diga-se desde logo, é patente. O dolo é manifesto. O próprio relato dele dá conta de que sabia da origem ilícita do bem, até porque a aquisição teria sido feita de um desconhecido, em uma feira do rolo. Destaque-se que é do senso comum que não se compra um bem dessa natureza sem certeza da origem. Como cediço, é de conhecimento notório, que a aquisição de veículo automotores deve ser precedida de certos cuidados, justamente para se verificar a procedência lícita do bem e proteger o investimento, que costuma ser elevado.

Aliás, neste sentido, já se manifestou este E. Tribunal de Justiça: "Apelação criminal. Receptação. Preliminar rejeitada, vez que não houve desrespeito à ampla defesa ou outro preceito relevante. Mérito. Autoria e materialidade delitiva bem comprovadas. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de circunstâncias exteriores, as quais evidenciam, no caso concreto, que a res foi recebida com plena consciência de sua gênese viciada. Alegada aquisição de veículo, abaixo do valor de mercado, na "feira do rolo", que em nada beneficia a apelante, a qual demonstra, pelo conhecimento e instrução que possui, saber distinguir os trâmites legais e ilegais para a compra de automóveis. Penas que admitem redução em respeito à Súmula nº 444 do C. STJ. Apelo provido em parte, para reduzir as penas a 01 anos de reclusão e 10 dias-multa, fixando o regime inicial aberto, com substituição por prestação de serviços à comunidade apenas." (Apelação Criminal 0049957-68.2010.8.26.0050, 2ª Câmara de Direito Criminal, rel. Juiz substituto em Segundo Grau Dr. Diniz Fernando, publicado em 12/06/2015). (Ap. nº 0006587-49.2014.8.26.0066, 12ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. PAULO ROSSI, 06.02.2019).

Ainda, os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra a acusada.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PRODUTO DE CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADA. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO. CONDUTA TÍPICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INCABÍVEL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese. 2. (...). 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF; Acórdão 1242239, 0003959-65.2018.8.07.0005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 21/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, é impossível que a ré não tivesse ciência da origem ilícita da res, tendo em vista que alega ter simplesmente ter "emprestado" de terceiro que não sabe identificar, sem apresentar qualquer comprovante/documenação.

No mais, não há que se falar em desclassificação para receptação culposa, tendo em vista que a ré, não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, de ter recebido o

bem sem a ciência de sua origem espúria. Pela mesma razão não há que se falar em não aplicação de penas (§5º, do art. 180, do CP)

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto duplamente qualificado e receptação – Pleito defensivo de um corréu colimando a absolvição ou desclassificação para receptação culposa – Inadmissibilidade – Provas contundentes da ciência ilícita do bem apreendido em sua residência – Condenação por receptação dolosa mantida – (...) – Apelos defensivos não providos. Sentença mantida. (TJSP; Apelação Criminal 0003593-89.2014.8.26.0408; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ourinhos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 05/10/2020)

APELAÇÃO – RECEPÇÃO DOLOSA DE VEÍCULO – Pleito de absolvição ou desclassificação para receptação culposa – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Prova oral no sentido de que o apelante adquiriu o bem, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime – Boa-fé do apelante não comprovada – Inversão do ônus da prova – Condenação mantida – Pena e regime corretamente fixados, bem como a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0057596-93.2011.8.26.0506; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 8ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Ribeirão Preto - 5ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/09/2016; Data de Registro: 28/09/2016)

Destarte, a condenação da ré é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

A ré, na época dos fatos era tecnicamente primária. Por tal motivo, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, relativo a receptação.

À míngua de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto.

A ré poderá apelar em liberdade, por estar respondendo solta ao presente processo, e por estarem ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar a ré LIDIANE APARECIDA DOS SANTOS, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal.

Nos termos dos artigos 43 e seguintes, do Código Penal, em especial o inciso I, do art. 43, converto a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito, na forma de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade filantrópica do Município.

Revogo as medidas cautelares anteriormente aplicadas. Expeça-se o necessário.

Por fim, considerando ser a ré assistida pela defensoria pública, presumindo-se a insuficiência de recursos, isento-a das custas.

P. I. C.

Americana, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA